SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

爱情何以公示：论恋爱关系的身份建构与第三人对抗效力

徐灰太狼 [1]

[1]加刑大学，嘉兴，中国

本研究由夕阳羊与汇泰龙非社会科学基金资助（项目编号：XYYYHTL）

ABSTRACT / 摘要 物权法上的“公示公信”原则与“未经公示不得对抗第三人”规则，为审视恋爱关系的法律效力问题提供了独特的分析框架。恋爱关系作为一种事实状态，其私密性与不确定性导致在涉及第三人（尤其是所谓“小三”）的纠纷中，法律保护面临困境。本文尝试将公示原则引入身份关系领域，论证恋爱关系虽非法定身份，但欲产生对抗第三人的法律效力，亦需具备某种形式的“公示”要件。从现行法对夫妻共同财产处分效力的规范逻辑出发，结合司法实践中对“第三者”返还财产的处理规则，可以推导出：未经公示的恋爱关系，其权利主张不得对抗善意第三人。这一论断并非赋予恋爱关系以婚姻的法律地位，而是旨在通过“公示”要件的引入，平衡恋爱关系中各方当事人的利益，为司法实践处理复杂的情感与财产纠纷提供法理支撑。

INDEX TERMS / 关键词 恋爱关系，公示原则，对抗第三人，公序良俗，身份权

IMPACT STATEMENT / 影响声明 未经公示，不得对抗善意第三人

I. 问题的提出

本文研究了“小三”这一社会用语，折射出情感关系中第三人介入的复杂法律图景。当一段恋爱关系遭遇第三方介入，当事人往往主张自身情感权益应受保护，甚至要求“第三者”承担相应责任。然而，现行法律体系对此类诉求的回应却显得力不从心。司法实践中，除婚姻关系受《民法典》第一千零四十一条等条款的特殊保护外，恋爱关系当事人的权利主张往往难以获得法院支持。

这一困境的核心问题在于：恋爱关系作为一种私密的事实状态，其存在与否、内容为何，外界无从知晓。当一方当事人主张其恋爱权益受到第三人侵害时，首先面临的难题便是——如何证明该关系的存在？如何证明第三人的“知情”？又如何证明自身权益具有法律保护的正当性？

物权法上的“公示公信”原则为解决这一难题提供了启发。根据物权法原理，物权变动须以法定方式公示，未经公示者不得对抗善意第三人。这一规则的内在逻辑在于：权利的享有与变动应当具有可识别性，以维护交易安全与第三人信赖利益。那么，恋爱关系是否也可类比适用这一逻辑？换言之，恋爱关系是否也需经过某种形式的“公示”，方能产生对抗第三人的效力？

本文尝试将公示原则引入身份关系领域，从法理基础、规范依据与司法实践三个层面，论证“恋爱关系未经公示不得对抗第三人”这一命题的正当性与可行性。

II. 恋爱关系公示的法理基础

1) 身份关系公示的制度逻辑

公示制度在婚姻法中已有雏形。婚姻公示制度，是指婚姻关系当事人依照法定形式，以婚姻关系的成立为内容，以不特定的社会公众为对象，所作出的公开、明确的意思表示。我国实行婚姻登记制度，登记即是婚姻关系最典型的公示方式。通过登记，婚姻关系获得对世效力，任何第三人均不得以不知晓该婚姻为由主张善意。

然而，恋爱关系并无类似的法定公示制度。这导致恋爱关系在法律上仅具有相对效力，仅在当事人之间产生

一定约束，而对第三人无对抗力。正如刘征峰副教授所言，身份表征与财产上的共同共有表征在功能上无法相互替代。恋爱关系欠缺法定公示形式，其权益主张自然难以对抗不知情的第三人。

2) “未经公示不得对抗”的规范逻辑

“未经公示不得对抗第三人”是物权法的一项基本原则。该原则的制度功能在于：一方面，督促权利人积极公示其权利，使权利状态明晰化；另一方面，保护第三人对权利外观的合理信赖，维护交易安全。

将此逻辑适用于恋爱关系，可以推导出如下结论：恋爱关系当事人若欲使其关系产生对抗第三人的效力，应当通过某种方式将该关系公之于众，使潜在的第三人能够知晓该关系的存在。未经公示的恋爱关系，仅具有内部效力，不得对抗不知情的善意第三人——包括情感关系中的“第三者”。

这一结论并非苛求恋爱当事人必须“官宣”，而是旨在确立一项利益衡量规则：当事人未将恋爱关系公示，便应当承担第三人不知情所可能带来的风险。正如有学者指出的，公示所生公信力有其独立价值，能够对第三人产生信赖保护。

III. 恋爱关系公示的判断标准

1) 公示的形式与程度

恋爱关系并非法定身份，难以要求其像婚姻登记那样进行标准化公示。因此，判断恋爱关系是否“公示”，应当采取较为灵活的标准。一般而言，可从以下维度综合判断：

其一，公示的对象范围。向亲友公开、在社交平台发布、共同出席公开场合等，均可视为一定程度的公示。向社会不特定多数人公开的，公示程度较高；仅在小范围内公开的，公示程度较低。

其二，公示的明确程度。明确宣示恋爱关系的，公示效力较强；仅以暗示方式透露的，公示效力较弱。需要注意的是，公示应当达到使普通人能够合理知晓该关系存在的程度。

其三，第三人的实际知悉。公示的主要目的在于使第三人知悉。因此，能够证明第三人实际知悉该恋爱关系存在的，即使当事人未广泛公示，也应认定该关系对该特定第三人具有对抗效力。

2) 公示与隐私的平衡

主张恋爱关系应当公示，可能引发隐私权保护的疑虑。恋爱关系属于私人生活范畴，过度要求公开可能侵犯当事人隐私。对此，需要厘清两点：

首先，公示是权利而非义务。恋爱关系公示是当事人主张权利的前提条件，而非法律强制要求履行的义务。当事人可以选择不公示，但需承担相应法律后果——不得对抗善意第三人。

其次，公示限度应与权利主张范围相适应。当事人若仅主张情感层面的诉求，无须过高的公示标准；若主张财产返还、损害赔偿等实质性权利，则应当有较为明确的公示。司法实践中，法院在审理涉及“第三者”返还财产案件时，往往审查夫妻关系是否公开、第三人是否知晓对方有配偶等事实，这实际上是对“公示”要件的隐性考量。

IV. 恋爱关系公示的规范效力

1) 对内的效力：关系确认与信赖保护

恋爱关系经公示后，首先在当事人之间产生一定的效力。一方面，公示强化了恋爱关系的社会认知，使双方对关系稳定性产生合理信赖。另一方面，公示可作为证明恋爱关系存在的重要证据，在发生纠纷时用于确定权利义务。

需要强调的是，公示并不赋予恋爱关系以婚姻的法律地位。恋爱关系无论是否公示，均不具有婚姻法上的身份效力。公示的作用主要在于证明关系的存在与公开状态，为后续的权利主张奠定事实基础。

2) 对外的效力：对抗第三人

恋爱关系公示的核心效力在于对抗第三人。具体而言：

对于善意第三人——即不知晓该恋爱关系存在的人，经公示的恋爱关系具有对抗效力。第三人不得以不知情为由主张免责。反之，未经公示的恋爱关系不得对抗善意第三人。

对于恶意第三人——即明知或应知该恋爱关系存在的人，即使恋爱关系未经广泛公示，因其实际知悉，亦应受该关系的约束。判断第三人是否“恶意”，可结合其与当事人的交往情况、当事人是否告知、社交圈是否重叠等因素综合认定。

这一规则的实践意义在于：当恋爱关系因第三人介入而产生纠纷时，首先应当审查该关系是否经过公示、第三人是否知晓或应当知晓。若当事人未能证明其关系已公示、且未能证明第三人明知或应知，则其主张难以获得支持。

3) 财产返还中的公示逻辑

司法实践中，涉及“第三者”返还财产的案件，虽然主要处理的是夫妻共同财产问题，但其裁判逻辑可为恋爱关系提供参照。法院在审理此类案件时，通常从两个角度论证赠与行为无效：一是夫妻一方擅自处分共同财产，侵害配偶财产权；二是有配偶者与他人保持婚外关系并赠与财产，违背公序良俗。

这两条裁判进路均隐含着“公示”的逻辑。就财产权保护而言，夫妻共同财产制本身即是一种法定公示——第三人应当知晓已婚者对其财产处分权的限制。就公序良俗而言，婚姻关系的公示使第三人应当知晓介入他人婚姻的道德与法律风险。

将此逻辑推及恋爱关系，可以认为：恋爱关系若未公示，第三人无从知晓，其介入行为的主观恶意便难以认定；恋爱关系若已公示，第三人仍然介入，则可推定其具有主观恶意，应承担相应责任。

V. 制度构建与司法适用

1) 现行法规范的体系解释

现行法虽未明确规定恋爱关系公示制度，但可从相关规范中推导出支持性依据。《民法典》第一千零四十三条规定“夫妻应当互相忠实”，这虽为倡导性规范，但结合第一千零九十一条离婚损害赔偿制度，可认为法律对婚姻关系的保护以其公示（登记）为前提。同理，恋爱关系欲获得类似保护，亦需具备一定公示要件。

《民法典》第一千零三十二条、第一千零三十三条关于隐私权的规定，则为界定公示限度提供了依据。恋爱关系公示应在合理范围内进行，不得侵犯当事人隐私；超过必要限度的公开，可能构成隐私权侵权。

2) 司法适用的具体规则

基于前述分析，司法实践处理涉及第三人的恋爱关系纠纷时，可建立如下审查框架：

第一，恋爱关系存在的证明。原告应当提供证据证明恋爱关系的存在，包括但不限于双方公开的言行记录、社交平台内容、亲友证言等。

第二，恋爱关系公示的证明。原告应当提供证据证明该关系已通过一定方式公示，使不特定第三人能够知晓。公示的时间点应当在第三人介入之前或同时。

第三，第三人主观状态的认定。若原告已完成前述证明，可推定第三人应当知晓该关系存在；第三人主张善意的，应当举证证明其不知情且无过失。

第四，责任承担的确定。对于恶意的第三人，可根据其过错程度、介入行为的严重性、造成的损害后果等因素，判决其承担相应的赔偿责任。赔偿范围可包括精神损害赔偿，具体数额参照侵权责任的一般规则确定。

VI. 结语

“恋爱关系未经公示不得对抗第三人”这一命题，看似将冰冷的物权规则引入温情的情感领域，实则蕴含着利益平衡的理性考量。恋爱关系作为一种私密的事实状态，其边界不明、内容不定，若轻易赋予其对抗第三人的效力，将导致法律关系的不确定，也易引发权利滥用。通过引入公示要件，一方面督促当事人明确表达关系状态，另一方面保护第三人对权利外观的合理信赖，有助于实现各方利益的平衡。

当然，公示原则在身份关系领域的适用有其限度。恋爱关系不同于物权，不宜要求严格的法定公示形式；公示标准的把握应当灵活，结合社会一般观念与个案具体情形综合判断。更重要的是，公示并非赋予恋爱关系以婚姻的法律地位，而是在既有法律框架内，为处理情感与财产交织的复杂纠纷提供一种分析工具。

在价值多元的现代社会，恋爱关系的形态日益多样，法律既应尊重个人选择，也需维护基本秩序。公示原则的引入，或许能为这一平衡提供一个可行的切入点。

REFERENCES

[1] 刘耀东.公序良俗在情人遗赠纠纷中的适用——基于私法与基本权利冲突理论的二元视角[J].交大法学,2024(1):39-49.
[2] 李岩.公序良俗原则的司法乱象与本相——兼论公序良俗原则适用的类型化[J].法学,2015(11):55-68.
[3] 戴孟勇.法律行为与公序良俗[J].法学家,2020(1):17-31.
[4] 于飞.《民法典》公序良俗概括条款司法适用的谦抑性[J].中国法律评论,2022(4):52-61.
[5] 金锦萍.当赠与(遗赠)遭遇婚外同居的时候：公序良俗与制度协调[J].北大法律评论,2004(1):287-314.
[6] 刘征峰.论身份关系与财产变动公示的体系牵连[J].法制与社会发展,2024(2):84-103.
[7] 姚邢.《民法典》体系化视野下的夫妻忠诚协议[J].法学家,2024(2):85-98.
[8] 章程.从基本权理论看法律行为之阻却生效要件——一个跨法域释义学的尝试[J].法学研究,2019,41(2):23-41.